

1072714-03.2021.8.26.0002

Classe: Produção Antecipada da Prova

Assunto: Provas em geral

Magistrado: Ricardo Hoffmann

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 11ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... do veículo) e em 05/11/2020 ocorreu o furto do automóvel e a associada efetuou a abertura do evento para efetuarmos o pagamento da indenização do equipamento e para isto, tornou-se necessária que a associada nos encaminhasse o extrato de financiamento e o boleto de quitação TOTAL do financiamento com o banco Votorantim. A associada nos encaminhou o extrato do financiamento onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

11ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1072714-03.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1072714-03.2021.8.26.0002

Classe - Assunto

Produção Antecipada da Prova - Provas em geral

Requerente:

Associação de Proteção e Assistência Veicular Prevcar Auto

Requerido:

Banco Votorantim S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Hoffmann

Vistos.

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS - PREVCAR propôs a presente ação de produção antecipada de provas em face de BANCO VOTORANTIM S/A alegando, em síntese, que firmou contrato individual de proteção veicular com Vivian Pereira Cascardo a qual, por sua vez, teve seu veículo furtado.

Narra que, em razão do contrato firmado, quitou as parcelas faltantes do financiamento pactuado entre a terceira e a requerida e que, tempos depois, o veículo fora recuperado pela polícia.

Sustenta que, sub-rogada nos direitos de propriedade do bem, buscou efetuar a transferência do veículo junto ao Detran sendo surpreendida pela permanência do gravame da parte ré que, por sua vez, se recusou a levantá-lo.

Postula pela exibição do contrato de financiamento, do extrato de pagamento das parcelas quitadas das solicitações e remessas de boleto de quitação do financiamento.

Juntou documentos, notadamente:

(i) Declaração de aquisição de apólice (fls. 13);

(ii) Recibo de quitação na monta de R\$ 36.842,00 (fls. 14/15);

- (iii) Boleto pago das parcelas 14 a 50 do veículo, emitido em favor da requerida e pago pela terceira (fls. 16/17);
- (iv) Extrato de pagamento da requerida (fls. 18);
- (v) Documento do veículo (fls. 19/20);
- (vi) E-mail direcionado à requerida (fls. 21/22);

BANCO VOTORANTIM S/A manifestou-se às fls. 35/42 alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da associação autora.

No mérito, justificou sua recusa por falta de poderes legais para representação da terceira perante a financeira e ausência de demonstração de prévio pedido administrativo.

Instada a juntar aos autos documento da terceira assentindo com a exibição de documentos (fls. 71), informou o requerente que fora ignorado por aquela (fls. 74 e 82).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao que se narra na inicial, a parte autora aponta que tentou, pela via administrativa, a obtenção de informações e documentos relacionados ao financiamento de sua terceira segurada, o que foi negado, ao fundamento de que sigilosas as informações.

Assim, postulou a presente ação ante a negativa na via extrajudicial e ao argumento de que os documentos indicados serão necessários para a apuração de eventual falha da instituição financeira ré quando da quitação do financiamento e levantamento de gravame em veículo e, bem assim, para apurar a conveniência da autocomposição ou do ajuizamento de eventual ação de responsabilidade em face da própria ré.

A artigo 381 do atual CPC consagrou a tese do chamado direito autônomo à prova, destarte que não mais se associa apenas à inviabilidade de produção posterior da prova. Os incisos II e III do CPC o denotam reservada a produção antecipada em caso de urgência ao preceito do inciso I.

Tampouco constitui óbice ao pleito o intento de se verem exibidos documentos. Mesmo no artigo 381 se mencione a veiculação da produção antecipada para arrolamento ou justificação (pars. 2º e 5º), nem por isso aí se entrevê rol exaustivo. Conforme acentuam Teresa Arruda Alvim Wambier et al, “a ação probatória autônoma não se limita a essas medidas, caracterizando-se pela sua atipicidade.” (Primeiros Comentários, 3ª tr., RT, p. 660)

Pois bem em termos probatórios se põe a exibição, no caso a traduzir o exercício do direito em si que, em tese, tem a parte de conhecer documento que lhe permita aferir o ajuizamento de outra demanda própria.

Daniel Amorim Assumpção Neves, igualmente, ao comentar o art. 396 do CPC, assevera ser possível o exercício dessa pretensão pela via da produção antecipada: “a exibição de coisa ou documento também pode se desenvolver por meio de uma ação probatória autônoma antecedente, quando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art. 381 do CPC.” (CPC comentado, JusPODIUM, 2019, 4ª. ed., p. 760). No mesmo sentido o teor do Enunciado 129 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC”.

Pois já por aí se configura suficientemente demonstrada a legitimidade ativa da autora, que, por intermédio dos documentos indicados na inicial, demonstrou haver quitado junto a terceira o saldo remanescente de financiamento que esta teria com a requerida (fls. 14/17).

E isso de modo a aquilatar a viabilidade de autocomposição ou a pertinência do ajuizamento de ação em face da ré – a qual recusa-se a levantar gravame junto ao veículo em testilha –, de resto conforme expressamente previsto nos incisos II e III do citado art. 381 do CPC.

Ademais, consoante ensinam Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, “é titular de ação apenas a própria pessoa que se diz titular do direito subjetivo material cuja tutela pede (legitimidade ativa), podendo ser demandado apenas aquele que seja titular da obrigação correspondente (legitimidade passiva)” (Teoria geral do processo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, p.

260). De se anotar, ainda, que as condições da ação devem ser verificadas in statu assertiones, ou seja, segundo a narrativa da petição inicial (cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 52-53).

Nessa esteira, imputando a autora à ré a persistência em negar os documentos pleiteados, resta evidente ser a associação requerente parte legítima para figurar no polo ativo da relação jurídico-processual.

O mesmo não se pode infirmar, contudo, acerca do interesse processual da autora. No que tange às antigas ações cautelares de exibição de documento, cumpre salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial de nº 1349453/MS, processado pelo rito da Repercussão Geral, firmou o seguinte entendimento:

A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (STJ, REsp nº 1349453/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje 02.02.2015).

Nesse contexto, a ação de exibição de documentos é cabível quando preenchidos os seguintes requisitos: a) demonstração da relação jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável e; c) pagamento do custo do serviço.

Sob tal aspecto, tem-se que os pedidos realizados não cumprem o requisito de prévia tentativa de solução pela via administrativa (artigo 373, inciso I, do CPC).

Juntou a autora, às fls. 21/22, e-mail enviado à requerida, em 20 de setembro de 2021, nos seguintes termos:

Inicialmente, cabe esclarecer que o presente e-mail é do setor jurídico da Prevcar Auto, que é uma associação de proteção veicular.

O referido veículo foi incluído em nossa base para realizar a proteção veicular pela Sra. Vivian Pereira Cascardo (filha da proprietária do veículo) e em 05/11/2020 ocorreu o furto do automóvel e a associada efetuou a abertura do evento para efetuarmos o pagamento da indenização do equipamento e para isto, tornou-se necessária que a associada nos encaminhasse o extrato de financiamento e o boleto de quitação TOTAL do financiamento com o banco Votorantim.

A associada nos encaminhou o extrato do financiamento onde constava que as parcelas em aberto eram 14 à 50 e o boleto de financiamento de quitação total (consta no boleto expressamente: "boleto referente as parcelas 14 à 50") e no dia 17/03/2021, a Prevcar Auto efetuou o pagamento do boleto de financiamento e a Sra. Maria das Graças Pereira preencheu o DUT, ocorrendo neste momento a transferência do bem para Prevcar Auto.

Posteriormente, o veículo foi recuperado pela Polícia Civil e a Prevcar diligenciou junto ao Detran para efetuar a transferência do veículo, porém não foi possível pela ausência da baixa do gravame pelo banco Votorantim.

Vimos através deste e-mail encaminhar os documentos em anexo, onde consta o DUT, que confirma que a Prevcar Auto é atual proprietário do veículo, o extrato de financiamento entregue pela associada ANTES da quitação total, que constava que as parcelas em aberto eram: 14 à 50, o boleto de quitação total do financiamento enviado pela financeira à Sra. Maria das Graças Pereira e o comprovante de pagamento do financiamento pela Prevcar Auto.

Solicitamos providências para resolução da questão, tendo em vista os documentos enviados comprovam os fatos aqui relatados (fls. 21).

Na hipótese, deixou de demonstrar a autora o prévio pleito de exibição de documentos à apelada, insuficiente para tanto a mera cópia de e-mail, desacompanhada de procuração (não bastando a menção de que o documento de

identidade da antiga proprietária estava à disposição e anexado ao e-mail).
Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu processo sem resolução do mérito - Apelo da autora - Inadmissibilidade - Hipótese em que a autora era carecedora do direito de ação, por ausente prévio requerimento administrativo (REsp 1349453/MS) - Pedido de concessão de gratuidade de justiça não conhecido, porquanto já deferido na r. sentença - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1059008-86.2017.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)

Apelação Ação de obrigação de fazer - Solicitação de documentos por via administrativa que se mostra essencial - Falta de interesse de agir reconhecida de ofício - Processo extinto sem julgamento de mérito - Inconformismo - Email que não configura efetiva solicitação administrativa - Existência de outras pendências em nome do autor e ausência de discussão acerca da relação jurídica principal (com o credor): aspectos que colocam em dúvida a utilidade do provimento pretendido - Sentença mantida - Recurso improvido (TJSP; Apelação 1039285-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2018; Data de Registro: 02/04/2018).

Insta salientar, ainda que, inexistente recusa quando a segurança e proteção ao sigilo bancário afastam qualquer pleito que poderia ser atendido pela requerida.

Nesse sentido, confira-se:

Produção antecipada de provas - Exibição de documentos - Medida Cautelar - Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) - Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa - Exibição de documento - Impossibilidade - Ausência de previsão legal - Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC - Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde - Distinção entre prova documentada e prova documental - Carência da ação por ausência de interesse - Extinção do processo CPC artigo 485, VI). Ação exhibitória - Natureza autônoma da pretensão - Exibição de documento ou coisa - Possibilidade CPC artigo 397 - Tutela específica. Transmutação da lide - Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exhibitória autônoma - Possibilidade - Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação - Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exhibitória de documentos - Ausência de violação de direito - Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3º e 337 § 5º do CPC (artigos 267 § 3º e 301, § 4º ambos do CPC/73) - Exibição de documentos - Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável - Documento solicitado para ser entregue a endereço eletrônico de terceiro - Necessidade de procuração específica - Ausência de comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado ao réu - Recurso repetitivo - Artigo 1.036 do CPC - Falta de interesse de agir configurada - Extinção da ação Verba honorária - Citação da ré na fase de apelação - Condenação do autor em honorários sucumbenciais - Cabimento Artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC - Observância ao art. 98, §3º do CPC - Revogação do benefício da gratuidade incabível - Descabimento, ao menos por ora, da condenação nas penas da litigância de má-fé - Requisitos do art. 81 do CPC não preenchidos - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1034667-49.2019.8.26.0577; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara

Cível; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Obrigaç o de fazer cumulada com indenizat ria - Extin  o sem aprecia  o do m rito - Cabimento - O autor n o demonstrou efetiva solicita  o extrajudicial   r  dos documentos pretendidos - Insufici ncia de e-mail desacompanhado de procura  o - Incid ncia do Recurso Especial n  1.349.453 - Precedentes - Recurso improvido. (TJSP; Apela  o C vel 1011859-09.2018.8.26.0020; Relator (a): Luis Mario Galbetti;  rg o Julgador: 7  C mara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do   - 1  Vara C vel; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

PRODU  O ANTECIPADA DE PROVAS - PRETENS O DE EXIBI  O DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTIN  O DA A  O SEM EXAME DO M RITO POR AUS NCIA DE INTERESSE DE AGIR - precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo - necessidade de demonstra  o da rela  o jur dica, de comprova  o de pr vio pedido   institui  o financeira n o atendido em prazo razo vel e do pagamento do custo do servi o conforme previs o contratual e a normatiza  o da autoridade monet ria - aus ncia de requerimento administrativo pr vio id neo - documento solicitado por meio de correio eletr nico, para ser enviado a terceiro, sem procura  o com poderes espec ficos - circunst ncia que faz ver a aus ncia do interesse processual no caso concreto - senten a mantida. Resultado: recurso desprovido. (TJSP; Apela  o C vel 1039504-42.2019.8.26.0224; Relator (a): Castro Figliolia;  rg o Julgador: 12  C mara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7  Vara C vel; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

Diante de tal quadro, enquanto n o preenchidos os requisitos necess rios   propositura da a  o, JULGO EXTINTO o pedido de produ  o antecipada de provas proposto por ASSOCIA  O DE BENEF CIOS M TUOS - PREVCAR em face de BANCO VOTORANTIM S/A, nos termos do art. 330, III e 485, I do C digo de Processo Civil. Derradeiramente, diante da litigiosidade exercida na presente a  o, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais - com corre  o monet ria pelos  ndices da tabela pr tica para c lculo de atualiza  o de d bitos judiciais do e. TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros morat rios de 1% ao m s (artigo 406 CC c.c. 161, par grafo primeiro do CTN), a contar da data do tr nsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estar  configurada a mora (artigo 407 do CC), bem como honor rios advocat cios que fixo em R\$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o disposto no artigo 85,  8  do CPC, com corre  o monet ria pelos  ndices da tabela pr tica para c lculo de atualiza  o de d bitos judiciais do e. TJSP, a contar da data desta senten a (RTJ 126/431; STF-RT 630/240; STJ-RT 653/217) e juros morat rios de 1% ao m s (artigo 406 CC c.c. 161, par grafo primeiro do CTN), contados do tr nsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estar  configurada a mora (artigo 407 do CC).

P.R.I.C.

S o Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS O   MARGEM DIREITA